



COMPTES ET GESTION

**SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
LE MARLY
90, RUE VIMAIN 38220 VIENNE**

**CONTRÔLE DES COMPTES ET DE GESTION
EXERCICE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025
EFFECTUE PAR MME ADROT (ARC SERVICES)
LE 7 JANVIER 2026**

**ADHERENT ARC N° 38PC35668 MARLY
SYNDIC : EMERY
1, RUE EMILE ROMANET VIENNE 38200**

TABLE DE MATIERES PRINCIPALE

I. Avant-propos	3
II. Documents comptables.....	5
III. Synthèse de l'exercice courant.....	5
IV. Opérations courantes de l'exercice	6
1. Chauffage.....	6
a. <i>Chauffage</i>	6
b. <i>Caractéristiques techniques du système de chauffage</i>	7
c. <i>Bilan énergétique simplifié</i>	7
d. <i>Bilan économique</i>	8
e. <i>Combustible</i>	8
f. <i>Électricité</i>	8
g. <i>Contrat d'entretien et réparations</i>	8
2. Entretien et petites réparations.....	9
3. Frais de gestion et honoraires de syndic.....	10
4. Assurances	12
5. Eau.....	12
a. <i>Consommation générale</i>	12
b. <i>Consommations privatives</i>	13
6. Ascenseurs	14
7. Contrats d'entretien et de maintenance	14
8. Électricité générale.....	14
9. Nettoyage des locaux.....	15
10. Tiers intervenants et conseil syndical.....	15
11. Produits, matériels et fournitures	16
12. Impôts et taxes locales.....	16
13. Charges et produits particuliers.....	16
14. Procédures judiciaires.....	17
V. Opérations exceptionnelles et travaux terminés.....	17
VI. État financier (annexe 1)	18
1. Situation générale.....	18
2. Comptes financiers (trésorerie, comptes 5)	18
3. Avance de trésorerie (compte 1031)	19
4. Fonds de travaux (105).....	19
5. Soldes en attente (compte 12).....	20
6. Copropriétaires débiteurs / créditeurs (comptes 450)	21
7. Fournisseurs débiteurs / créditeurs (comptes 40).....	21
8. Créditeurs divers (comptes 46)	22
9. Comptes d'attente (comptes 47)	22

En fin du rapport figure son annexe

I. Avant-propos

Ont participé à ce contrôle :

- Mme GRANGIER Présidente du conseil syndical ;
- Mme ADROT, contrôleurse de comptes et de gestion de copropriété à ARC SERVICES (Association des Responsables de Copropriété) et auteur du présent rapport.

Plusieurs entretiens avec le conseil syndical ont été nécessaires en novembre et décembre 2025 pour rassembler les informations nécessaires au contrôle. Le rapport définitif a été remis le 7 janvier 2026.

La présente mission de l'ARC s'inscrit dans le cadre de l'article 27 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ¹.

La Copropriété, construite en 1960, est composée de :

- quatre bâtiments A, B, C et D sur sous-sols avec 64 lots de caves ;
- un important jardin de 6 600 m² ;
- deux parkings couverts (bâtiments E et F) avec 40 garages ;

On dénombre ainsi 64 lots principaux.



Le règlement de copropriété a été établi 21 décembre 1960 et se réfère à la loi du 28 juin 1938 et à la loi n° 53-80 du 7 février 1953 et non à la loi 65-557 du 10 juillet 1965.

Il est conseillé de vérifier si la mise à jour du règlement de copropriété a été publiée au Bureau des Hypothèques pour identifier le cadre législatif auquel il se réfère. Cela peut avoir une importance déterminante notamment dans les délais imposés des convocations à l'assemblée générale (article 59 du règlement de copropriété).

L'assemblée générale du 4 février 2025 a nommé comme syndic le cabinet Régie EMERY. Le syndic Régie EMERY dispose de quatre agences régionales et gère maintenant plus de 100 copropriétés selon les sources de l'annuaire des copropriétés. Son activité a triplé en moins de trois ans et il gère désormais 112 copropriétés et non plus 41².

Le conseil syndical est composé de 4 membres désignés par l'assemblée générale du 4 février 2025 (résolution n° 12). Le règlement de copropriété initial en limitait le nombre à 3 (article 57- conseil de gérance).

¹ L'article 27 dispose que « le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

² Le syndic était avant l'assemblée générale du 23 novembre 2023 la société DIV. Lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2023 (résolution 6), la société PICHET a été élu avec un mandat de 14 mois et 8 jours soit du 1^{er} décembre 2023 jusqu'au 8 février 2025.

L'assemblée générale du 4 février 2025 (résolution n° 13) a décidé de porter le seuil de consultation obligatoire du conseil syndical, précédemment fixé à 300 € TTC, à 500 € TTC. La résolution n°16 a fixé le seuil de mise en concurrence des entreprises à 1 000 €

Il est préconisé de ³ relever le seuil de mise en concurrence des contrats et marchés⁴ à 3 000 €, le montant actuel étant jugé inadapté.

Cette même assemblée générale (résolution n° 14) a décidé de fixer le seuil d'autorisation de dépense du conseil syndical à 5 000 € TTC

Il est rappelé que la délégation au conseil syndical est encadrée par l'article 21 de la loi 65-557 qui en fixe le champ et les modalités.

Approbation des comptes

La structure des charges

- Les charges communes générales à tous les copropriétaires (base de 11 630 tantièmes) ;
- Les charges de chauffage réparties aux tantièmes (3 968) contrairement à ce que le règlement de copropriété prévoit⁵ ;
- Les charges spéciales de bâtiment A, B, C et D (base 520 tantièmes) ;
Les charges spéciales des 4 ascenseurs (base 1 000 tantièmes) ;
- Les charges spéciales d'eau froide (base 3 295) ;

Quitus

Un point sur le quitus doit être rappelé : Voter le quitus dégage la responsabilité du Syndic auprès de son assurance, et empêche les copropriétaires d'engager des recours simples. Le Syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt à voter un quitus en expliquant simplement au Syndic : " Ne pouvant connaître l'ensemble des actes de gestion du Syndic, l'assemblée s'abstient de voter le quitus en précisant que cela ne constitue pas un acte de défiance vis-à-vis du Syndic mais de simple prudence ". La gestion d'une copropriété est complexe et personne n'est à l'abri de fautes et d'erreurs. L'assurance de responsabilité professionnelle du Syndic se retranche derrière le quitus en cas de problème.

La copropriété n'a plus de personnel salarié car l'entretien des parties communes est confié à l'entreprise AC2P.

Le présent rapport est établi à partir des documents portés à la connaissance de la contrôleuse.

Tous les montants sont exprimés TTC dans le rapport, sauf précision contraire.

Dans ce rapport, le terme de « Copropriété » en tant qu'entité désigne le syndicat des copropriétaires.

³ Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 : « l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. [...] ». Un seuil de 500 € est préconisé au vu de la taille de la Copropriété, au lieu du seuil jugé trop élevé de 1 500 € décidé en dernier lieu par l'assemblée générale le 18 décembre 2023.

⁴ Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 : « l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête [...] un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ». Un seuil de 3 500 € est préconisé, au lieu du seuil jugé trop faible de 1 500 € décidé en dernier lieu par l'assemblée générale le 18 décembre 2023, les entreprises ne se déplaçant pas pour établir des devis de faible montant.

⁵ Le règlement de copropriété prévoit (article 37) Les charges de chauffage central seront réparties entre les différents propriétaires suivant des compteurs CALINDEX placés sur chaque radiateur.

II. Documents comptables

Pendant l'exercice 2024-2025, deux syndics se sont partagés la gestion de la copropriété en raison du changement intervenu le 4 février 2025. Le cabinet PICHET a géré la copropriété pour la période allant du 1^{er} octobre 2024 au 4 février 2025 et le cabinet REGIE EMERY du 5 février 2025 au 30 septembre 2025.

Il n'a pas été possible de réunir les annexes comptables ni les rapprochements bancaires pour réaliser le contrôle, malgré les demandes réitérées du conseil syndical. Le contrôle a donc été réalisé sans les annexes comptables mais à partir des dernières versions des éléments présents sur le site extranet (balance non datée, grand livre du 17 novembre 2025 et factures, tous incohérents entre eux) et des éléments fournis par la présidente du conseil syndical⁶. Le relevé général des dépenses fourni est néanmoins encore incomplet⁷. La dernière version contient notamment des doublons.

Le conseil syndical a laborieusement réuni les derniers documents essentiels en décembre 2025. Quelques factures manquent encore, notamment les justificatifs d'honoraires. Les factures ne sont pas toujours accompagnées des ordres de service, des devis, du détail des prestations. Les factures sont souvent adressées au syndic et ne sont pas libellées au nom du syndicat des copropriétaires comme elles devraient l'être.

III. Synthèse de l'exercice courant

Catégories de charges	2023-2024	2024-2025	En %	Évolution
Chauffage Eau chaude sanitaire 602 603 614 615	79 072,65	24 381,44	28,85%	-69,17%
Entretien petites réparations 615	8 704,83	14 664,77	17,35%	68,47%
Frais gestion + honoraires 621 622	12 840,68	13 693,08	16,20%	6,64%
Assurance 616	8 575,48	9 314,95	11,02%	8,62%
Eau (froide) compteurs généraux 601	11 710,43	8 294,71	9,82%	-29,17%
Ascenseurs 602, 614, 615	6 141,26	4 923,20	5,83%	-19,83%
Contrats d'entretien 614	6 030,60	4 616,31	5,46%	-23,45%
Électricité compteurs généraux 602	2 772,04	3 199,64	3,79%	15,43%
Tiers 623 et conseil syndical 624	415,49	789,90	0,93%	90,11%
Nettoyage locaux 611	851,40	727,60	0,86%	-14,54%
Produits, matériels, fournitures 604 605 606	850,00	347,93	0,41%	-59,07%
Impôts et taxes locales 63	256,00	270,00	0,32%	5,47%
Autres écritures (Charges et produits divers 6xx 7xx)	-582,25	-713,69	-0,84%	
Total des charges courantes :	137 638,79	84 509,84	100,00%	-38,60%

Comptes présentés avant répartitions individuelles des compteurs divisionnaires

Le montant total des charges nettes de l'exercice 2023-2024, soit **137 638,79 €**, est celui qui a été approuvé par l'assemblée générale du 4 février 2025.

Le montant total des charges de l'exercice 2024-2025 proposé par le syndic à l'approbation de l'assemblée générale, soit **84 509,84 €**, est celui qui figure dans le relevé général des dépenses incomplet au 20 décembre 2025 et dans l'annexe comptable n° 3. D'autres relevés de dépenses ont été communiqués par la suite mais soit incomplets soit erronés. Au 16 janvier 2026 a été communiqué un relevé général des dépenses non datés pour un montant de **85 620,93 €** avec plusieurs doublons et donc non exploitable. Ce montant n'est pas représentatif du montant réel des charges courantes de l'exercice 2024-2025 que nous estimons à **85 620,93 €**. Les raisons en seront développées dans le rapport et en annexe avec les corrections proposées.

⁶ Les documents comptables sont parcellaires et incohérents entre eux. Les observations sur ce point sont faites à l'article V.

⁷ Le RGDD n'est pas représentatif des charges courantes réelles de l'exercice. Il manque certaines dépenses pourtant payées dans le relevé général des dépenses notamment un trimestre du contrat de maintenance des ascenseurs, une mensualité du contrat de nettoyage des locaux, les honoraires non justifiés que les deux syndics se sont attribués pendant l'exercice, les travaux des dépenses d'eau privative ne sont pas déduits de la consommation générale. Certains produits comme les intérêts du compte rémunéré sont mentionnés à tort, d'autres comme le produit de 10 000€ n'est pas comptabilisé. Des montants semblent erronés car différents du montant des factures. Il manque des dépenses courantes de prestations pourtant réalisées et payées.

L'évolution du niveau total des charges nettes comptabilisées est une baisse de 38%. Cette baisse vient essentiellement de la baisse des dépenses de chauffage, justifiées notamment par l'augmentation des aides du bouclier tarifaire et des dépenses d'ascenseur, et sera développée dans les analyses de chaque poste de charge.

Le bilan des exercices est le suivant :

Résultat de l'exercice	2023-2024	2024-2025	Évolution
Total des charges :	137 638,79	84 509,84	-38,60%
<i>Budget appelé :</i>	170 000,00	144 997,78	-14,71%
<i>Budget voté (pour information) :</i>	170 000,00	145 000,00	
Écart budget appelé / dépenses :	32 361,21 19,04%	60 487,94 41,72%	

Le budget prévisionnel 2024-2025, initialement fixé à 170 000 € et manifestement surévalué dans la perspective des aides de l'Etat annoncées. Il a été réajusté lors de l'AG du 4 février 2025 à 145 000 € soit une baisse de 25 000 €. Certains postes ont cependant été sous-estimés comme il sera vu dans l'article suivant « chauffage » et à l'article 4 « assurance ».

On rappelle les principes suivants, pour élaborer correctement un budget prévisionnel :

En collaboration avec le syndic, les responsables de copropriété doivent élaborer un budget prévisionnel pour chaque sous-compte de l'annexe comptable n° 3 en prenant en compte :
 L'historique des dépenses des exercices précédents est analysé ;
 Les événements structurels ou conjoncturels prévisibles ou connus (provisions honoraires avocat etc..) sont pris en compte

Le niveau de ces charges courantes nettes est le suivant :

Calcul du coût par lot	2023-2024	2024-2025	Évolution	Nombre lots
Charges annuelles ÷ nombre de lot	2 150,61	1 320,47	-38,60%	64

IV. Opérations courantes de l'exercice

1. Chauffage

Chauffage 602/03/14/15	2022-2023	2023-2024	2024-2025	Évolution
Combustible P1 603		71 054,22	20 511,35	-71,13%
Contrat d'entretien P2 614		1 534,69	1 037,48	-32,40%
Travaux d'entretien et maintenance 615		4 276,68	440,98	-89,69%
Contrat extincteur		44,59	44,59	0,00%
Total :	0,00	76 910,18	22 034,40	-71,35%
Sous-total eau chaude sanitaire :	0,00	0,00	0,00	
Électricité chauffage		2 162,47	2 347,04	8,54%
Sous-total électricité :	0,00	2 162,47	2 347,04	8,54%
Total :	0,00	79 072,65	24 381,44	-69,17%

a. Chauffage

La Copropriété est équipée d'une chaudière au gaz située dans le bâtiment C et desservant les autres bâtiments. La chaudière a une quinzaine d'années. Le syndicat des copropriétaires, non satisfait des performances globales du chauffage, a fait réaliser en 2023 par la société ASCAUDIT un PPTT dans lequel le volet énergétique a été jugé, dans un premier temps, insuffisant. Un diagnostic complémentaire du chauffage a été voté lors de

l'assemblée générale du 30 novembre 2023 et réalisé en janvier 2024, lequel recommande des travaux de rénovation énergétique et une évolution du mode de chauffage⁸ pour améliorer les performances du système.

b. Caractéristiques techniques du système de chauffage

Le chauffage pour les 4 bâtiments est produit par une chaudière basse température de la marque WIESSMANN et équipée d'un brûleur WEISHAUP – état moyen Modèle : TX3A Puissance : 500 kW - Un ramonage complet de la chaudière a été effectué en décembre 2019, ainsi qu'un désembouage⁹.

L'eau chaude sanitaire est fournie individuellement par des « chauffe-eau gaz » ou des ballons électriques.

c. Bilan énergétique simplifié

Il s'agit d'une ébauche d'un bilan énergétique simplifié, basée sur les deux derniers exercices. La consommation de gaz relevée est la suivante :

Combustible pour le chauffage central	2023-2024	2024-2025	Évolution
Consommation en KWH	415 336	417 338	0,48%
Évolution :		0,48%	

Le gaz n'est approvisionné que pour les besoins du chauffage collectif.

Il s'agit là de la seule consommation du chauffage central. La production d'eau chaude est assurée par des chaudières individuelles au gaz ou électriques. Aucune consommation de gaz n'est constatée de mai à septembre.

Il faut néanmoins tenir compte de la rigueur météorologique des exercices¹⁰ :

DJU	2023-2024	2024-2025	Évolution
Station de Reventin	2 104	2 175	3,37%
Évolution :		3,37%	

Le rapport entre la quantité de chaleur par rapport au nombre de degrés-jour unifiés (DJU) devrait être constant¹¹ :

Coefficient Z	2023-2024	2024-2025	Évolution
Z = KWH chauffage / DJU	197,40	191,88	-2,80%
Évolution :		-2,80%	

En tenant compte de l'imprécision des paramètres (estimations, ignorance de la durée de chauffe et des paramètres de conduite des installations) et en rappelant qu'il est raisonné à rigueur météorologique constante,

⁸ Notamment en raison de problèmes de répartition de chaleur dans le bâtiment D.

⁹ La distribution du chauffage dans les logements est réalisée par un seul départ régulé en chaufferie desservant des colonnes montantes qui alimentent 1 ou plusieurs radiateurs par étage. Le réseau de distribution du chauffage est correctement calorifugé en chaufferie. En revanche, il n'y a pas de calorifuge sur le reste du réseau quittant et entrant dans la chaufferie. De plus, des déperditions importantes ont été observées et signalées au niveau des conduites de distribution du chauffage dans les logements du bâtiment D. Ce phénomène lié à la configuration même du bâtiment lors de sa construction participe à l'augmentation de la facture de chauffage et à l'inconfort des occupants (températures élevées dans les circulations).

¹⁰ Les DJU (degrés-jour unifiés) sont constitués de la différence, calculée par Météo France ou un autre prestataire, entre la température moyenne de la journée et 18 °C (exemple : si moyenne = 12 °C, DJU = 6). Plus il fait froid, plus il y a de DJU. On les additionne sur le mois et sur l'année. Les DJU permettent de comparer les données brutes du combustible consommé (ou de la chaleur consommée), en prenant en compte la rigueur météorologique des différentes périodes considérées.

¹¹ Le coefficient « Z » permet de neutraliser la rigueur météorologique des périodes considérées pour ne comparer que des consommations corrigées : ce calcul permet d'identifier si la consommation de chauffage a évolué autrement que par rapport à cette seule rigueur météorologique et en particulier de mettre en évidence une dérive ou au contraire une économie.

il est constaté une baisse de la consommation de combustible sur l'exercice 2024-2025. On notera, à cet égard, que la durée de chauffe a été réduite par décision d'assemblée générale à une période du 1^{er} novembre au 31 mars. Cela a dû avoir un impact sur la consommation globale de l'exercice.

d. Bilan économique

Rappelant que tout ce qui a été dit ci-dessus ne concerne que les consommations, il convient maintenant de considérer le coût total associé.

Bilan économique	2023-2024	2024-2025	Évolution
Prix du combustible en €	71 054,22	20 511,35	-71,13%
Évolution :		-71,13%	
Consommation facturée en KWH	415 336	417 338	0,48%
Évolution :		0,48%	
Prix unitaire du kWh en €	0,1711	0,0491	-71,27%
Évolution :		-71,27%	
Coût du chauffage par logement en €	1 110,22	320,49	-71,13%
Évolution :		-71,13%	

On constate que le coût de ce poste de charges a diminué sur l'exercice 2024-2025 de plus de 71% pour trois raisons :

- L'attribution par l'Etat d'un montant d'aides au titre du bouclier tarifaire enregistré dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires et venant en déduction du montant financier global de ce poste de dépense. Ce montant qui s'élevait en 2023-2024 à 46 143 € a augmenté en 2024-2025 de près de 50% soit un montant de 85 690 € ;
- La baisse artificielle du montant du contrat d'entretien par oubli du syndic de comptabilisation de la moitié des échéances financières du contrat pour l'exercice 2024-2025 ;
- La baisse du montant du poste « entretien et petites réparations » par rapport à l'exercice précédent notamment en raison d'un audit du chauffage en 2023-2024 financé sur le budget général¹² et comptabilisé, à tort, dans les charges courantes.

e. Combustible

Le montant des dépenses de combustible gaz de l'exercice de 20 511,35 € est bien inférieur au montant budgété de 74 774,00 € mais le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas anticiper sur l'attribution des aides de l'Etat qui devaient théoriquement diminuer.

f. Électricité

La copropriété dispose d'un compteur n° 002 dédié au chauffage. La puissance souscrite est de 9 kVA. L'abonnement a été pris sur la base de deux saisons et d'une tarification heures creuses de 1H30-7H30 / 12H30-14H30. La consommation de l'électricité étant liée au fonctionnement de la chaufferie, la consommation est nulle pendant les mois d'été.

g. Contrat d'entretien et réparations

Le contrat d'entretien P2 a été conclu entre la société SEDICAM et la copropriété LE MARLY à partir du 15 Septembre 2018, pour un prix de 1 482,80 € TTC/an pour LE MARLY. Il comprend le contrôle et la vérification

¹² On rappellera que les audits, diagnostics, études techniques ne relèvent pas des charges courantes mais des charges exceptionnelles en vertu de l'article 44 du décret 67-223 du 17 mars 1967 :

Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :

.....

4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;

des systèmes de chauffage suivant plusieurs points listés au contrat, non communiqué. Le niveau d'intervention n'est pas jugé satisfaisant par le conseil syndical.

Le coût du poste entretien réparation a également baissé en 2024-2025 car les réparations se sont cantonnées à un changement de sonde et d'électrodes pour 440,98 € alors qu'au cours de l'exercice précédent, il avait été nécessaire de réaliser un diagnostic et un changement de pièces, pour un montant total de 4 276,68 €.

2. Entretien et petites réparations

Entretien & petites réparations 615	2023-2024	2024-2025	Évolution
Espaces verts -élagage et plantation	3 240,00	2 220,00	-31,48%
Installation de rack vélo parties communes		520,00	100,00%
Serrurerie	99,00		-100,00%
Télévision	172,16		-100,00%
Maçonnerie	47,39		-100,00%
remboursement SOBRABO	-2 300,00		
Poteau	649,00		-100,00%
Scan plan impression	75,00		-100,00%
Sous-total charges générales :	1 982,55	2 740,00	38,21%
Bâtiment A			
Réparations	416,33		-100,00%
Sinistres fuite sur colonne et avant compteur		253,00	100,00%
Mise aux normes électriques caves		974,44	
Pose de couvre joint en aluminium		256,66	
Changement de tapis		13,89	
Plomberie		143,00	100,00%
Sous-total bâtiment A :	416,33	1 640,99	294,15%
Bâtiment B			
Réparations plomberie	416,33		-
Entretien et réparations	195,16		
Mise aux normes électriques caves		843,14	
Changement compteurs d'eau		228,80	
Pose de couvre joint en aluminium		256,67	
Changement de tapis		13,89	
Remise en place ferme porte		100,00	
Maintenance électrique		484,00	
Sous-total Bâtiment B :	611,49	1 926,50	215,05%
Bâtiment C			
Réparations	416,33		
Mise aux normes électriques caves		336,89	
Réfection colonne arrivée d'eau		280,50	
Changement tapis		13,89	
Pose d'un rack à vélo		260,00	
Pose de couvre joint en aluminium		256,67	
Changement compteur d'eau		204,60	
Sous-total Bâtiment C :	416,33	1 352,55	224,87%
Bâtiment D			
Réparations	1 622,03		
Mise aux normes électriques caves		652,43	
Changement de tapis		13,89	
Changement compteur d'eau		102,30	
Remplacement serrure		189,75	
Pose d'un rack à vélo		520	
Sous-total Bâtiment D :	1 622,03	1 478,37	-8,86%
Sous-total charges spéciales :	3 066,19	6 398,41	108,68%
Total :	5 048,74	9 138,41	81,00%

Ce poste de charges est par nature aléatoire puisque les dysfonctionnements et les désordres sont fortuits.

En 2024-2025, les réparations les plus onéreuses concernent les interventions ponctuelles pour l'entretien du jardin (2 220 €) avec les élagages et les plantations, la mise aux normes électriques (3 290 €) justifiée par l'âge des bâtiments, et des interventions sur les canalisations pour changer certains compteurs d'eau défectueux dans la mesure où l'entretien et le relevé de ceux-ci ne sont pas sous-traités à une entreprise mais sont pris en charge directement par la copropriété.

3. Frais de gestion et honoraires de syndic

Frais de gestion et honoraires du Syndic	2023-2024	2024-2025	Évolution
Honoraires forfaitaires 6211 ou 6223	10 733,32	11 025,81	2,73%
Tenue d'assemblée générale 6222		268,00	100,00%
Divers honoraires contentieux 6222 6223		134,00	100,00%
Divers honoraires non justifiés (134€+267,98 €)		401,98	100,00%
Honoraires travaux 6221 (budget courant)		134,00	100,00%
Débours (location salle...) 6212	130,00	248,75	91,35%
Frais financiers 6212	83,52	44,40	-46,84%
Affranchissement 6213	1 893,84	1 436,14	-24,17%
Total frais gestion et honoraires syndic :	12 840,68	13 693,08	6,64%
Total frais et honoraires par lot :	200,64	213,95	6,64%

Malgré le changement de syndic à mi exercice le budget théorique de ce poste de charges n'a augmenté que de 6 %. Les honoraires forfaitaires ont augmenté de 2,73 %.

En revanche les honoraires divers dont certains ne sont pas justifiés comme ils le devraient sont apparus.

Les frais d'affranchissement restent importants. On notera que ceux-ci ont été sous-traités par l'ancien syndic et que cela a occasionné le paiement de la TVA sur des tâches qui devaient être facturées aux frais réels. Le syndic PICHET doit rembourser 995,86 € pour les frais de double envoi de convocation justifié par l'oubli de l'envoi par celui-ci du contrat d'un syndic concurrent dans la convocation à l'assemblée générale du 4 février 2025.

Le contrat de syndic type, en son point 7.1.5, précise que le syndic peut facturer les frais d'affranchissement *ou* les frais d'acheminement engagés, ce qui exclut toute facturation des deux prestations, qui sont dès lors surabondantes comme les frais de TVA. Rappelons que les frais d'affranchissement sont des frais réels

En réalité les charges de ce poste de dépenses supportées par le syndicat des copropriétaires sont plus importantes que celles affichées dans le relevé général des dépenses avec :

1. Des honoraires facturés à ADVIVO dans le cadre de la convention du droit de surplomb figurent en partie dans les comptes du syndicat des copropriétaires (1 200 € facturés à ADVIVO sur les 2 244,76 €) alors que les frais restants 755,46 € envoi convocation AG et les frais d'envoi PV AG 289,30 € ne figurent pas en compte 401). ADVIVO agit dans cette opération en tant que tiers et pas en tant que copropriétaire ;
2. Le syndic PICHET facture au syndicat des copropriétaires des honoraires d'état daté pour 760 € (380 € + 380 €). Ces honoraires n'ont pas à transiter sur les comptes bancaires séparés du syndicat des copropriétaires qui ne sont pas normalement les comptes bancaires du syndic ;
3. Il en est de même d'honoraires de PICHET agent immobilier pour un montant de 401,98 € facturés le 19 décembre 2024 au syndicat des copropriétaire et non mentionnés dans le relevé des dépenses ;
4. Le syndic PICHET facture au syndicat des copropriétaires des honoraires de relance pour 405 € alors que ce sont des charges privatives qui n'ont pas à être comptabilisées dans les comptes du syndicat des copropriétaires. Ces frais de relance bien que prélevés par le syndic sur les comptes bancaires du syndicat ne figurent pas au relevé général des dépenses ;
5. Le syndic PICHET prélève des honoraires forfaitaires pour le dernier trimestre de son activité sans prorata alors que son activité s'arrête le 5 février 2025 ;

6. Il s'ensuit que le grand livre mentionne un solde créditeur du compte 401 « fournisseur » en faveur du syndicat des copropriétaires et une dette du syndic PICHET de 2 102,05 € alors que la dette du syndic PICHET vis-à-vis du syndicat des copropriétaires serait en réalité de 3 904,89 € (2 102,05 € + 405 € + 401,98 € + 995,86 € de prise en charge DOCSYNDIC).

GROUPE PICHET			Solde à nouveau au 01/10/2024	0,00	0,00	0,00
48213	03/10/2024	VACATION AG /ADVIVO	0,00	1200,00	0,00	
48204	09/10/2024	HONORAIRES DE SYNDIC No: 1	0,00	2700,00	0,00	
48205	11/10/2024	Centralisation Honoraires	2700,00	0,00	0,00	
48214	11/10/2024	Centralisation Honoraires	1200,00	0,00	0,00	
48210	18/10/2024	Frais état daté vendeur	0,00	380,00	0,00	
48211	07/11/2024	Frais état daté vendeur	0,00	380,00	0,00	
54778	13/11/2024	Frais de relance	0,00	405,00	0,00	
48212	29/11/2024	Centralisation Honoraires	760,00	0,00	0,00	
48336	29/11/2024	PICHET HONO. RELANCES SYNDIC	405,00	0,00	0,00	
48215	18/12/2024	Vacations HORAIRE SYNDIC DIVER	0,00	401,98	0,00	
48340	20/12/2024	Virt PICHET IMMOBILIER SERVICE	401,98	0,00	0,00	
48206	09/01/2025	HONORAIRES DE SYNDIC No: 2	0,00	2700,00	0,00	
48207	13/01/2025	Centralisation Honoraires	2700,00	0,00	0,00	
48208	13/02/2025	HONORAIRES REGUL. MANDAT	1642,19	0,00	1642,19	
48217	13/02/2025	VACA SIGNATURE ACTE SERVITUDE	0,00	536,00	1106,19	
54782	18/02/2025	PICHET HONO DE GESTION SYNDIC	1642,19	0,00	2748,38	
48209	25/02/2025	Centralisation Honoraires	0,00	1642,19	1106,19	
48218	25/02/2025	Centralisation Honoraires	536,00	0,00	1642,19	
54781	25/02/2025	PICHET HONO DIVERS VACATION	0,00	536,00	1106,19	
48221	25/03/2025	PRISE EN CHARGE DOCSYNDIC FS2505302	995,86	0,00	2102,05	
48222	25/03/2025	Centralisation Honoraires	0,00	995,86	1106,19	
51037	25/03/2025	PRISES EN CHARGES CABINET	995,86	0,00	2102,05	
54779	25/03/2025	Centralisation Honoraires	0,00	995,86	1106,19	
54783	25/03/2025	PRISE EN CHARGE-DOCSYNDIC FS2505302	995,86	0,00	2102,05	
Solde au 30/09/2025			14974,94	12872,89	2102,05	

7. Des honoraires forfaitaires du syndic Régie EMERY différents et globalement supérieurs à ceux fixés dans le contrat soit 11 040 € par an et 2 760 € par trimestre ;
8. Une facture du syndic Régie EMERY de 2 576 € au lieu de 1 650 € environ car non évaluée par le syndic au prorata du temps passé, pour le 3^{ème} trimestre de l'exercice 2024-2025 ;
9. La même facture de 2 576 € non comptabilisée en compte 512 « banque » bien que payée ;
10. La même facture prélevée en double le 15 octobre 2025 par le syndic soit sur l'exercice suivant ;
11. En général des honoraires sans facture ni justificatif et donc insusceptibles d'être approuvées ;
12. Des frais de virement pour lettrage qui sont prélevés sur les comptes individuels des copropriétaires sans que ceux-ci en soient informés, sans justification.

Il est préconisé de demander instamment au syndic de :

Corriger les erreurs de facturation (point 2) ;

Corriger en comptabilité la cohérence du compte 512 et du compte bancaire du syndicat des copropriétaires (points 1, 3, 4, 5 et 7) ;

Rembourser le doublon (point 4) ;

Notifier en RAR au précédent syndic la demande de remboursement des honoraires indument prélevés sans information du syndicat des copropriétaires, sans justification sans transparence nécessaire (point 1) ;

Justifier les honoraires complémentaires en nature objet et heure et intervenant (point 6) ;

Retirer des comptes individuels les frais prélevés directement et non mentionnés dans les appels et sans que les copropriétaires en aient été informés (point 7).

4. Assurances

Assurances 616	2023-2024	2024-2025	Évolution
Multirisques Copropriété	7 950,08	8 544,56	7,48%
Autre assurance protection juridique	625,40	770,39	23,18%
Total :	8 575,48	9 314,95	8,62%

La copropriété a contracté deux assurances :

- Une assurance multirisques contractée avec un cabinet d'assurance GAN localisé à la CIOTAT en PACA
- Une assurance juridique prise auprès d'une agence d'assurance à VIENNE. Les factures sont libellées à l'ordre de l'ancien syndic et non pas du syndicat des copropriétaires.

Le niveau de dépense réalisée, de 9 314,95 €, est supérieur au budget prévu, de 8 530,00 €.

Le contrat n'a pas été remis en concurrence depuis plusieurs années. Le contrat d'assurance multirisques ne mentionne pas la surface développée, mais la seule surface du jardin. Le montant semble élevé eu égard au périmètre des garanties.

Il est conseillé de remettre en concurrence le contrat d'assurance en veillant à ce que la couverture soit adaptée aux particularités de la copropriété, et détaillée.

Il est particulièrement important de s'assurer de l'utilité de l'assurance juridique et si c'est le cas qu'elle soit libellée au nom du syndicat des copropriétaires et non à celui du syndic.

5. Eau

Dans le présent article est analysée l'eau facturée par la Régie des Eaux de VIENNE.

Il s'agit ici du compteur général alimentant les différents bâtiments en eau froide.

Eau (compteurs généraux) 601 en €	2023-2024	2024-2025	Évolution
1ère facture	6 792,80	3 857,44	-43,21%
2ème facture	4 917,63	4 437,27	-9,77%
Total :	11 710,43	8 294,71	-29,17%
Eau (compteurs généraux) en m³	2023-2024	2024-2025	Évolution
1ère facture	2 038	1 123	-44,90%
2ème facture	1 459	1 300	-10,90%
Total :	3 497	2 423	-30,71%
Moyenne par lot :	55	38	
Prix moyen du m³ :	3,35	3,42	2,23%

L'eau est fournie par la Régie des Eaux de VIENNE.

a. Consommation générale

La Régie des Eaux de VIENNE fournit deux factures par an récapitulant la consommation générale. Ce découpage correspond approximativement à celui de la gestion de la copropriété dont l'exercice débute en octobre et s'achève fin septembre mais avec un décalage de six mois.¹³

Le conseil syndical relève mensuellement la consommation générale en relevant le compteur général.

¹³ Les factures ne couvrent pas l'exercice mais le semestre de l'exercice précédent et le premier semestre de l'exercice considéré. Ce décalage peut nuire à l'appréciation de la réalité des faits en cas de dysfonctionnement du compteur général.

Pour l'exercice, la consommation s'élève d'après le relevé général des dépenses à 2 423 m³ avec un prix moyen de l'eau de 3,42 € le mètre cube et donc une consommation moyenne par lot de 38 m³. La consommation relevée par le conseil syndical est de 3 392 m³. Il y a donc non concordance entre les périodes de facturation et de relevés qui nuit à la réalité des comptes.

b. Consommations privatives

Répartition consommation eau en m ³	2023-2024	2024-2025	Évolution
Total consommé (compteurs généraux)	3 497	2 423	-30,71%
Compteurs divisionnaires EF	3 108	3 141	1,06%
Total compteurs divisionnaires	3 108	3 141	1,06%
Total consommation résiduelle	389	-718	
Moyenne / lot (sur total des divisionnaires) :	49	49	
Taux de récupération global :	89%	130%	
Ratio EF :	100%	100%	std = 66 %
Ratio EC :	0%	0%	std = 33 %
Consommation résiduelle :	11%	-30%	std = 5 %

La copropriété gère elle-même les relevés des compteurs et leur maintenance. Les compteurs ne concernent que l'eau froide.

Compte tenu de ce qui précède le rapprochement des consommations privatives et de la consommation générale à partir des factures n'est donc pas pertinent. La conséquence en est notamment que la consommation résiduelle, censée représenter la part des parties communes, ne représente pas la réalité et est négative.

Répartition consommation eau en m ³	2023-2024	2024-2025	Évolution
Total consommé (compteurs généraux)	3 497	3 392	-3,00%
Compteurs divisionnaires EF	3 108	3 141	1,06%
Compteurs divisionnaires EC			
Total compteurs divisionnaires	3 108	3 141	1,06%
Total consommation résiduelle	389	251	-35,48%
Moyenne / lot (sur total des divisionnaires) :	49	49	
Taux de récupération global :	89%	93%	
Ratio EF :	100%	100%	std = 66 %
Consommation résiduelle :	11%	7%	std = 5 %

Pour obtenir la consommation annuelle réelle, il convient de retenir les chiffres des relevés du conseil syndical. La valeur résiduelle de 251 m³ représente la consommation des parties communes. Il s'agit donc de prendre en compte la consommation réelle.

Il est conseillé de demander à la régie des Eaux de VIENNE un relevé intermédiaire au 30 septembre de chaque année indépendamment de la facturation afin d'établir une gestion plus réaliste des consommations.

La dernière facture a été payée par le syndic avec 6 mois de retard par le syndic, ce qui expose le syndicat des copropriétaires à des pénalités. Il est recommandé au conseil syndical de contrôler les délais de paiement de factures.

Un autre problème apparaît dans les appels de charges qui en même temps appellent un montant prévisionnel forfaitaire annuel d'eau pour 12 500 € répartis avec des tantièmes erronés et changeants et à une consommation supposée par ailleurs erronée.

Dans la mesure où les charges d'eau sont appelées sur la base d'une évaluation forfaitaire il n'y a pas lieu de les appeler en plus sur la base de consommations estimées.

Il conviendrait de vérifier les tantièmes utilisés pour les appels de ce poste de charges.

6. Ascenseurs

Récapitulatif ascenseurs 602 614 605	2023-2024	2024-2025	Évolution
Électricité 602 :	0,00	0,00	
Contrat d'entretien 614 :	5 235,28	3 955,34	-24,45%
Téléphone GSM et alarme 614 :	905,98	967,86	6,83%
Total des ascenseurs :	6 141,26	4 923,20	-19,83%

La copropriété dispose de 4 ascenseurs dont les charges sont gérées comme des charges spéciales attachées à chacun des quatre bâtiments. Ici est représenté un tableau synthétique des charges d'ascenseur.

Le relevé général des dépenses indique que les ascenseurs sont équipés d'alarme GSM, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'une erreur du syndic à corriger. Le changement d'alarme doit, par ailleurs, être étudié par le syndic et mis en concurrence.

L'entretien des ascenseurs est confié à l'entreprise PACA ACS. La baisse de 24 % du montant du contrat d'entretien est artificielle et vient du fait que le syndic n'a pas comptabilisé le montant du premier trimestre 2025, faussant ainsi le montant des charges associé à l'entretien des ascenseurs. Le montant d'un trimestre de l'exercice 2024-2025 s'élevant approximativement au montant de l'exercice précédent (330,82 € au lieu de 327,22 €), le montant de ce poste de charges devrait être en augmentation d'environ 2 %.

Du point de vue de la sécurité, le PPTT signale l'absence d'extincteurs dans les machineries d'ascenseur. Il est signalé que d'après la réglementation du travail, cette mise en sécurité revient en général à l'ascensoriste. La présence d'un extincteur est obligatoire.

7. Contrats d'entretien et de maintenance

Contrats généraux entretien maintenance 614	2023-2024	2024-2025	Évolution
Espaces verts	5 306,75	4 125,89	-22,25%
Extincteurs	44,59		-100,00%
Sous-total général :	5 351,34	4 125,89	-22,90%
Portes parkings	679,26	490,42	-27,80%
Sous-total spéciaux :	679,26	490,42	-27,80%
Total :	6 030,60	4 616,31	-23,45%

Les contrats n'ont pas été communiqués.

En dehors des contrats d'entretien des ascenseurs contrat d'entretien de la chaudière, qui sont analysés aux articles correspondants, les contrats se résument :

- À l'entretien des espaces verts, par une convention avec la société GARNIER YVES ET ANTHONY. Ce poste est important mais proportionnel à la taille du jardin, de 6 600 m² ;
- À la maintenance de la porte coulissante d'entrée à la résidence ;
- À l'entretien de l'extincteur de la chaufferie. par un contrat de vérification des extincteurs avec la société ACS CONTROLE SECURITE INCENDIE ;

Il n'y a pas de contrat de dératisation ni de maintenance des compteurs d'eau froide.

8. Électricité générale

Électricité générale 602 en €	2023-2024	2024-2025	Évolution
Charges générales	615,18	652,87	6,13%
Bâtiment A	508,60	596,26	17,24%
Bâtiment B	546,59	619,20	13,28%
Bâtiment C	548,32	630,84	15,05%
Bâtiment D	553,35	700,47	26,59%
Total :	2 772,04	3 199,64	15,43%

La copropriété dispose de plusieurs compteurs hors le compteur de la chaufferie :

Un abonnement (compteur 836) de 3KVA a été pris pour les parties communes extérieures avec un tarif heures creuses : 0H08-8H08.

Chaque bâtiment a son propre abonnement avec une puissance de 18 KVA et un tarif Heures Creuses 1H30-7H30 12H30-14H30 pour les parties communes et l'ascenseur desservant les 7 étages :

- Pour le bâtiment A le compteur 274 ;
- Pour le bâtiment B le compteur 727 ;
- Pour le bâtiment C le compteur 330 ;
- Pour le bâtiment D le compteur 973.

Le coût du poste électricité n'est pas réparti au sein de chaque bâtiment entre les parties communes et le poste de dépense de l'ascenseur.

En l'absence de mention dans le règlement de copropriété, il est conseillé de répartir le coût du poste « électricité » entre les charges communes spéciales de chaque bâtiment et le poste de charge « électricité » associé à chaque bâtiment avec une clé à définir.

9. Nettoyage des locaux

Nettoyage locaux 611	2023-2024	2024-2025	Évolution
Nettoyage parties communes bâtiment A	1 622,03	1 381,59	-14,82%
Nettoyage parties communes bâtiment B	1 622,03	1 381,59	-14,82%
Nettoyage parties communes bâtiment C	1 622,03	1 381,59	-14,82%
Nettoyage parties communes bâtiment D	-1 210,00	1 381,59	
Nettoyage général parties communes	851,40	727,60	-14,54%
Total Nettoyage :	4 507,49	6 253,96	+38%

Le nettoyage a été confié à la société AC2P NETTOYAGE qui intervient une fois par semaine pour le nettoyage des parties communes extérieures et pour les parties communes de chacun des quatre bâtiments.

Le montant total ne correspond pas à la réalité car les deux dernières mensualités de l'exercice ne sont pas comptabilisées. Le ratio d'évolution n'est donc pas pertinent. En réalité, les mensualités de l'exercice ont augmenté de moins de 2 %.

10. Tiers intervenants et conseil syndical

Tiers intervenant 623 Conseil syndical 624	2023-2024	2024-2025	Évolution
Tiers intervenants			
Avocats		360,00	100,00%
Arc	355,00	355,00	0,00%
Sous-total tiers intervenants :	355,00	715,00	101,41%
Conseil syndical			
Dépenses de caisse	60,49	74,90	23,82%
Sous-total conseil syndical :	60,49	74,90	23,82%
Total :	415,49	789,90	90,11%

La dépense de 360 € concerne les frais d'avocat sur le dossier des impayés « succession OLLIER » qui a finalement été réglé à l'amiable.

La facture ARC a été payée deux fois par le syndic mais remboursée par l'ARC qui s'en est aperçu.

La dépense de caisse du conseil syndical concerne l'achat de cartouches d'encre pour les besoins de la copropriété.

11. Produits, matériels et fournitures

Produits, matériels et fournitures 604 605 606	2023-2024	2024-2025	Évolution
Matériels 605	816,19		-100,00%
Fournitures 606 clés, badges, bips...	33,81	347,93	929,07%
Total :	850,00	347,93	-59,07%

Il s'agit essentiellement de la fourniture de badges d'accès.

12. Impôts et taxes locales

Impôts et taxes 63	2023-2024	2024-2025	Évolution
Taxe foncière 633	225,00	238,00	5,78%
Taxe enlèvement ordures ménagères 633	31,00	32,00	3,23%
Total :	256,00	270,00	5,47%

Les impôts s'élèvent globalement à 270 € et concernent la taxe foncière et la taxe d'ordures ménagères. La taxe foncière est calculée sur la base des propriétés non bâties pour 78 € et sur les propriétés bâties pour 150 €.

13. Charges et produits particuliers

Charges et produits divers	2023-2024	2024-2025
Rompus	1,99	-2,75
Intérêts du livret A	-584,24	-710,94
Total :	-582,25	-713,69

Les intérêts du livret A sont intégrés aux charges courantes de l'exercice, à tort. Ils doivent abonder le compte rémunéré¹⁴.

¹⁴ Le principe fixé par la loi (article 18-2) est que les intérêts sont définitivement acquis au syndicat. Cela signifie qu'ils restent en comptabilité de la copropriété. Par la suite, en application de l'article 35-1 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale pourra décider de l'affectation de ces intérêts produits par le placement. Elle pourra donc choisir de les conserver en comptabilité ou de les répartir à la faveur des copropriétaires.

14. Procédures judiciaires

Lors de l'assemblée générale du 4 février 2025, l'assemblée¹⁵ a décidé de mettre en vente les lots d'un copropriétaire (succession OLLIER) dont la succession n'était pas résolue et dont les charges restaient impayées. Une provision exceptionnelle de 4 500 € a été votée mais non appelée pour les frais de procédure. Les propriétaires desdits lots ont remboursé la somme de 4 303,65 €¹⁶ avant que la procédure ne soit lancée.

V. Opérations exceptionnelles et travaux terminés

Il s'agit des travaux et opérations exceptionnelles terminés au 30 septembre 2025 susceptibles d'être clôturés par la prochaine assemblée générale, tels qu'ils devraient figurer dans l'annexe comptable réglementée n° 4. L'annexe 4 de l'exercice 2024-2025 n'a pas été communiquée par le syndic.

Le grand livre et les PV d'assemblée générale mentionnent les travaux qui semblent pouvoir être clôturés. Le compte 702 « provisions pour travaux » du grand livre 2024-2025 fait état d'un montant de 48 734,82 €¹⁷.

Certains de ces travaux ont été réalisés et payés et sont donc susceptibles d'être clôturés¹⁸. Il s'agit de :

- Les travaux de « réalisation du PPTT » ont été réalisés par le prestataire ASCAUDIT et payés en octobre 2024.

Le montant voté était de 5 000 € et non pas de 6 500,30 € comme indiqué dans le grand livre¹⁹. Ces travaux n'ont pas été appelés ni en 2023-2024 ni en 2024-2025. Ils semblent avoir été payés sur le budget général vraisemblablement abondé de l'avance de trésorerie de 48 295,92€ restituée en 2024 au syndicat des copropriétaires par décision de l'assemblée générale du 30 novembre 2023.

- Les travaux de remplacement des canalisations en plomb des 4 bâtiments ont été votés par la même assemblée du 30 novembre 2023 pour 9 351,10 €. Les travaux ont été réalisés.

Opérations exceptionnelles et travaux terminés	Voté	Dépense	Budget général	Solde	
TRX PPTT (AG 30/11/2023)	5000	2 276,80	2 276,80	0,00	Virement 9/2023
		5 000,00	5 000,00	0	Virement 11/2023
BAT D REMPL CANALISATION PLOMB	2175,8	2175,8	2175,8	0,00	
BAT C REMPL CANALISATION PLOMB	2175,8	2175,8	2175,8	0	
BAT B REMPL CANALISATION PLOMB	1 666,50	1 667	1 667	0,00	
BAT A REMPL CANALISATION PLOMB	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	
Total : (AG 30/11/2023)				0,00	
Total :	14 351,1	16 627,90	16 627,90	0,00	

Les soldes sont nuls compte tenu du mode de financement sur une enveloppe déjà disponible en trésorerie.

¹⁵ Résolution 17: « *POURSUITE JUDICIAIRE EN VUE DE LA VENTE D'UN LOT (LOTS 27, 91 et 150) POUR IMPAYES DE CHARGES* » rédigée ainsi « *Le Syndic informe les copropriétaires des éléments suivants, à savoir :*

La succession OLLIER Robert, copropriétaire des lots n° 27 caves n° 11 B, 91 (appartement 3 pièces n° AG5) et 150 (garage G22), est débiteur du syndicat des copropriétaires pour un montant de 4068.96 € au jour de la convocation à la présente assemblée générale ».

¹⁶ 21/07/2025 1 SUCC M OLLIER ROBERT SOMME DUE 401,93 € ;

30/07/2025 A REGIE EMENY SOMME DUE SUCCESSION M OLLIER 3463,42 € ;

11/09/2025 A SDC LE MARLY SOMME DUE SSION M OLLIER 438,30 €

¹⁷ Procédure destinata GAR pour 2 000,04 €

Travaux de réfection toiture terrasse pour 28 442,80 €

Travaux PPTT pour 6500,30

Travaux de réfection des cages d'escalier pour 11791,68 €

¹⁹ En effet, le vote des travaux de PPTT a été rejeté au profit d'un diagnostic des installations de chauffage lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2023 (résolution 19) pour un montant maximum de 5 000 €. Le diagnostic a été remis au syndicat en octobre 2024 et a fait l'objet d'une réunion d'information le 17 octobre 2024. Elle est donc réputée terminée et pourrait faire l'objet d'une clôture de la ligne associée.

Il est conseillé de demander au syndic de corriger les écritures comptables et de les mettre en conformité avec les montants votés à l'assemblée générale, et d'examiner si ces travaux peuvent faire l'objet d'une inscription en annexe 4 pour approbation de la clôture par l'assemblée générale, étant rappelé que cette approbation doit faire l'objet d'une résolution dédiée à ces travaux.

VI. État financier (annexe 1)

1. Situation générale

Il s'agit de la situation au 30 septembre 2025 avant répartition du résultat de l'exercice 2024-2025. Faute de documents comptables communiqués par le syndic, cette annexe I a été dressée à partir de la dernière balance au 30 septembre 2025 publiée sur le site extranet de la copropriété au 20 décembre 2025, et n'ayant pas évolué au 30 décembre 2025.

SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE			
	2024-2025		2024-2025
Trésorerie		Provisions et avances	
50 Fonds placés	31 571,58	102 Provisions pour travaux	
51 Banques ou fonds disponibles (1)	89 163,66	103 Avances	
53 Caisse		1031 Avances de trésorerie	
		1032 Avances travaux	
(1) signe - => découvert bancaire		1033 Autres avances	
		105 Fonds de travaux	45 686,14
		106 Provisions travaux délégation CS	
		131 Subventions instance d'affectation	
		12-1 Solde attente txv ops except décidés AG	
		12-2 Solde attente txv ops except délégués CS	
Trésorerie disponible :	120 735,24	Total :	45 686,14
CRÉANCES		DETTES	
Copropriétaires		Copropriétaires	
45 Sommes exigibles à recevoir	8 694,19	45 Excédents versés	4 934,98
459 Créances douteuses			
Comptes de tiers		Comptes de tiers	
40 Fournisseurs	2 102,05	401 Fournisseurs factures parvenues	20472,31
42 à 44 Autres créances		408 Fournisseurs factures non parvenues	3 520,00
46 Débiteurs divers	0,32	42 à 44 Autres dettes	
47 Comptes d'attente	53 062,35	46 Créiteurs divers	220,63
48 Charges payées d'avance	193,54	47 Comptes d'attente	730,64
		48 Comptes de régularisation	
Charges d'exploitation courantes :	85 223,30	49 Dépréciation des comptes de tiers	
Charges travaux & Ops exceptionnelles :		Produits d'exploitation courantes :	194 446,29
Total :	147 173,70	Produits travaux & Ops exceptionnelles :	
Total général :	267 908,94	Total :	222 222,80
		Total général :	267 908,94

2. Comptes financiers (trésorerie, comptes 5)

Le syndicat des copropriétaires doit disposer d'un compte de placement ouvert au nom du « SDC Marly chez Régie EMERY » à la Banque Palatine. Le solde comptable du compte 501 « travaux ALUR Le Marly » au 30 septembre 2025 est d'un montant de 31 571,58 €, dont 710,94 € d'intérêts de placement sur l'exercice 2024-2025. Les relevés du compte bancaire rémunéré correspondant n'ont pas été communiqués et ne sont pas disponibles sur le site extranet de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires dispose également d'un compte bancaire courant ouvert au nom du SDC Marly chez Régie EMERY » à la Banque Palatine, qui présente au 30 septembre 2025 un solde de 80 011,67 €. Le

solde du compte 512 « compte banque SDC Le Marly » de la comptabilité du syndicat des copropriétaires, compte théoriquement réciproque de celui de la banque, a un solde au 30 septembre 2025 de 89 163,66 € soit une différence de 9 151,99 €. En l'absence des rapprochements bancaires proprement dits, le rapprochement des relevés bancaires de l'exercice et du compte 512 permet d'identifier que les soldes diffèrent non pas pour des effets de bord lors de la clôture de l'exercice mais en raison d'anomalies comptables et de l'existence de comptes bancaires non répertoriés dans les comptes du syndicat des copropriétaires. Ce point est développé en annexe.

Les incohérences suivantes doivent être signalées :

- Des montants de remise de chèques sont mentionnés dans le compte 512 mais pas dans les relevés bancaires ;
- Des montants payés par les copropriétaires soit par prélèvements de banque SEPA soit par chèques ne figurent ni dans le compte 512 ni dans le compte bancaire ;
- A l'inverse des montants de virement figurent dans les relevés bancaires mais pas dans le compte 512 ;
- Des montants ont été payés par le syndic en double, corrigés dans le relevé général des dépenses à la demande du conseil syndical mais non remboursés par le destinataire.

Il est conseillé au conseil syndical de demander au syndic de corriger la comptabilité, de justifier les écarts, et produire un état de rapprochement avec inscription des écritures non comptabilisées. Il devra produire les comptes bancaires sur lequel les écritures ont été faites, afin que le conseil syndical puisse vérifier les comptes.

Il est conseillé au conseil syndical de vérifier s'il existe un autre compte bancaire car le numéro ICS du mandat de prélèvement SEPA Sarl REGIE EMERY (FR89ZZZ861805) en annexe et envoyé aux copropriétaires ne correspond pas à celui fourni par la banque Palatine (N° ICS FR21ZZZ8981F3). Il est probablement la cause de ces dysfonctionnements. On rappellera à cette occasion que le compte du syndicat doit être un compte séparé et que les paiements des charges doit se faire exclusivement sur le compte du syndicat des copropriétaires et non pas sur celui du syndic.

3. Avance de trésorerie (compte 1031)

Le règlement de copropriété de 1960 prévoit une avance de trésorerie. « *Chaque copropriétaire versera entre les mains du Syndic la provision nécessaire* ». Malgré cette mention dans le règlement de copropriété, il n'y a pas de compte relatif aux avances de trésorerie dans le grand livre. Une avance de trésorerie était mentionnée dans le grand livre 2023-2024 dans un compte 1033 « autres avances », avec un montant de 48 295,92 € qui a été restitué au syndicat des copropriétaires²⁰ sur demande de l'assemblée générale du 30 novembre 2023.

4. Fonds de travaux (105)

Un fonds de travaux est institué depuis le 1^{er} janvier 2017, lequel n'est pas une avance, mais est une provision pour de futurs travaux. Ce fonds est alimenté par des cotisations trimestrielles de 5 % du budget prévisionnel, sur décision de l'assemblée générale²¹.

Sur le solde du fonds de travaux

Le fonds de travaux est doté d'un montant de 45 686,14 € au 30 septembre 2025 d'après la balance au 30/09/2025 du site extranet au 20 décembre 2025. Le solde de l'exercice précédent s'élevait à 28 851,89 € soit une différence de 16 834,25 €. Le solde du fonds de travaux au 30 septembre 2025 est supérieur de 10 000 € à la valeur figurant au grand livre édité au 15/11/2025 de 35 686,14. Il est probable que le syndic y ait

²⁰ La résolution 23 de l'assemblée générale du 23 novembre 2023 rédigée ainsi « *Conformément à la demande du conseil syndical, l'assemblée générale décide de restituer au crédit du compte des copropriétaires l'épargne placée pour les allées ABC soit la somme de 48 295,87€ intérêts compris (soit 1 718,67€) à la date du 1er février 2024 dans la mesure où l'ensemble des dossiers et archives comptables de l'immeuble sont bien remis par DIV au nouveau syndic* » a voté à la majorité.

Il semble que la totalité de l'épargne ait été restituée. Il n'y a pas de trace car le compte 512 n'a été repris que pour un semestre par le nouveau syndic PICHET élu en novembre 2023.

²¹ Fonds de travaux institué par les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, applicables au 1^{er} janvier 2017, et désormais dépendant des dispositions de l'article 14-2-1 de la même loi.

comptabilisé le produit de la convention du droit de surplomb et du droit d'accès au profit de la résidence ROBESPIERRE, mitoyenne de la copropriété, consentie lors de l'AGE du 11 juillet 2024 (résolution 4) et ayant donné lieu au paiement d'une indemnité de 10 000 € au syndicat des copropriétaires. L'abondement du fonds de travaux n'est réalisable que sur décision de l'assemblée générale ;

Sur le mode de calcul des appels du fonds de travaux

Le mode de calcul des appels de fonds de travaux appelle quelques observations. Les montants appelés au cours de l'exercice ne correspondant pas à ceux qui ont votés lors de l'assemblée générale de février 2025. Le montant voté correspondait à 1 812,50 € par trimestre de l'exercice 2024-2025. On observe que les montants appelés sont différents et que le mode de calcul est illisible.

Fonds travaux sur la base de 3,24% de 170000 € 5500 € (résolution 10 de l'AG 30/11/2023)	Débit	Crédit	Débit	Crédit
SOLDE ANTERIEUR FT		23349,38		23349,38
01/10/2023 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 3,24% 170000 € 5500 €/4		1 374,98		24724,36
01/01/2024 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 3,24% 170000 € 5500 €/4		1 375,63		26099,99
01/04/2024 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 3,24% 170000 € 5500 €/4		1 375,95		27475,94
01/07/2024 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 3,24% 170000 €		1375,95		28851,89
Exercice 20224-2025 sur la base d'un budget voté de 145 000 €				28851,89
01/10/2024 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 5% de 170 000 €		2124,52		30976,41
01/01/2025 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 3,1034% du budget de 145000 €		1124,98		32101,39
Intérêts perçus 2024		585,17		32686,56
01/04/2024 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 4,137% du budget de 145000 €		1499,79		34186,35
01/07/2025 COTISATION FONDS TRAVAUX sur la base de 4,137% du budget de 145000 €		1499,79		35686,14

Les intérêts produits par le livret A de 710, 94 € ont été comptabilisés en compte de produit 714.

Les intérêts de placement des cotisations placées doivent abonder le fonds de travaux et ne peuvent pas alimenter un compte 714 destiné à être réparti aux copropriétaires²².

5. Soldes en attente (compte 12)

Il s'agit des travaux et opérations exceptionnelles en cours au 30 septembre 2025. Le compte 12 n'est pas mentionné dans le grand livre. Les comptes ne sont pas clôturés. Le grand livre ne mentionne pas de compte 67.

En revanche le compte 710 mentionne un montant de 48 734,82 € au crédit. Les travaux référencés dans ce compte semblent être anciens et réalisés pour la plupart d'entre eux :

- La procédure concernant les garages avait fait l'objet d'appels il y a plusieurs années et les montants n'ont jamais été ni utilisés ni restitués, aux dires du conseil syndical ;
- Il semble que certains travaux ayant fait l'objet d'appels aient été abandonnés sans être officiellement clôturés et comptabilisés en conséquence. Les appels ne semblent pas avoir été tracés.
- Les travaux de réfection des toitures ont été réalisés en 2022 et les travaux de réfection des cages d'escalier en 2023. La comptabilité des appels au regard des dépenses réelles semble ne pas avoir été tenue ou reprise par les syndics successifs.

Travaux et opérations exceptionnelles en cours	Voté	Payé	Réalisé	Provisions	SOLDE
TRX REFECT TOITURE TERRASSE	28 442,8				0,00
PROCEDURE DESTINAT GAR	2 000,04				2000,04
TRX REFECT CAGE D'ESCALIER BAT	11 791,68				0,00
Total :	42 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00

²² Les intérêts de 70,94 € se situent dans un compte 71400300.

Il est préconisé de demander au syndic de régulariser sur la base des archives les montants appelés et payés au titre de ces travaux pour pouvoir les présenter à l'assemblée générale. Le syndic est responsable des archives qui doivent en théorie être gardées 10 ans.

6. Copropriétaires débiteurs / créditeurs (comptes 450)

L'annexe comptable n° 1 réalisée à partir de la balance comptable au 30 septembre 2025 fait état d'un solde total des copropriétaires débiteurs de 8 694,19 €, manifestement surestimé. En effet, comme il a été mentionné plus haut, des paiements de charges par les copropriétaires n'ont pas été pris en compte par le syndic dans le compte 512, ni, aussi, dans les comptes individuels, sans qu'on en connaisse réellement l'étendue et le montant total. De plus le dernier appel de travaux ALUR n'a pas été payé par 50 % des copropriétaires.

Pour les mêmes raisons le solde des copropriétaires ayant payé par anticipation, estimé à 4 934,98 €, est tout aussi contestable car le montant exhaustif des chèques et prélèvements SEPA non comptabilisés par le syndic n'est pas identifié. Le montant excédentaire pourrait bien être supérieur.

D'après les chiffres connus, et à titre seulement indicatif, la moitié des copropriétaires sont débiteurs pour ce qui concerne les appels de fonds de travaux dont nous avons signalé le manque de lisibilité. Un seul copropriétaire est débiteur d'une somme de plus de 1 000 € (M. HAFID pour 1 040,69 €).

En tout état de cause le résultat de l'exercice est excédentaire pour 2024-2025. Il n'y a donc pas de risque majeur pour la copropriété.

7. Fournisseurs débiteurs / créditeurs (comptes 40)

Le solde des factures non parvenues est nul. Il n'y a pas de facture en attente. En revanche le montant des factures parvenues et non payées au 30 septembre 2025 s'élève à 20 472,31€ mais doit être corrigé par le syndic en fonction des remarques suivantes :

Factures parvenues à payer 401 / 408	Date	Débit €	Crédit €
AC2P nettoyage	04/09/2025		1 255,20
ENGIE	02/09/2025		1 414,41
ETS FROISSARD	01/01/2025		105,00
GRAND SYLVAIN	20/07/2025		100,00
IMPOTS	15/04/2025		270,00
NUMERELEC	15/01/2025		33,60
PACA ascenseur	15/09/2025		4 318,91
EDF	16/09/2025		5,33
Honoraires EMERY	03/03/2025		8 588,00
Régie eau de VIENNE	17/04/2025		4 437,27
ACS EXTINGUEUR	13/11/2024		44,59
Total :			20 472,31

Certaines factures sont légitimes et d'autres moins.

- La facture de 1 255,20 € correspond aux deux dernières mensualités de l'exercice 2024-2025 qui n'ont pas été payées mais qui n'ont pas non plus été comptabilisées dans le relevé général de l'exercice, alors que la comptabilité de la copropriété est une comptabilité d'engagement, et qu'il aurait été judicieux de les inscrire car il s'agit d'un contrat et, donc, ces dépenses sont connues à l'avance ;
- La facture de 1 414,41 € d'ENGIE du 2/9/2025 est également une facture de fin d'exercice et est légitimement inscrite dans ce compte ;
- Les factures de GRAND SYLVAIN de 100 €, celle d'ACS, de 44,59 €, proviennent d'erreurs comptables du syndic. Ce sont des factures payées en double et, pour certaine, en triple mais non régularisées comptablement par le syndic ;

Il est conseillé de demander au syndic la régularisation de ces écritures.

- La facture de 4 318,91 € comprend pour 264 € de factures non payées mais aussi d'un solde antérieur de 4 054,91 € correspondant à plusieurs factures d'ORONA de 2020 et 2021 non payées car contestées par le syndicat des copropriétaires. Elles sont frappées par la prescription ;

Il est préconisé de demander de clôturer ces écritures.

- La facture de 4 437,27 € d'eau de la Régie de Vienne est une facture ancienne de 5 mois à régler de manière urgente ;
- Les honoraires du syndic pour 8 588 € sont incorrectement comptabilisés pour plusieurs raisons déjà signalées à l'article 3 du présent document :
 - Le montant de 2 576 € a bien été payé par le syndicat des copropriétaires bien qu'incorrectement calculée. Elle n'a pas été comptabilisée en compte 512 « banque ». C'est une erreur du syndic. Il est donc à corriger et retirer de ce compte par une régularisation comptable. Une deuxième erreur se greffe sur la première car le syndic s'est rémunéré une deuxième fois en novembre 2025 donc lors de l'exercice suivant du même montant erroné. Il y a donc un trop perçu de plus de 3 000 € pour le syndic sur un seul trimestre d'honoraires.
 - D'autant qu'il est comme les autres montants d'honoraires à corriger car aucune facture d'honoraire ne correspond aux montants du contrat du syndic. Les factures sont donc toutes à corriger ;
 - Les trois montants de 380 € correspondant à des « pré-état daté » sont hors comptabilité du syndicat des copropriétaires et sont à retirer des comptes du syndicat des copropriétaires ;

Le montant des créances du syndicat sur les fournisseurs s'élève à 2 102,05 € et correspond aux honoraires du syndic PICHET sans justificatif que le précédent syndic s'est octroyés sans les inscrire au relevé général des dépenses et qui sont à récupérer.

Il est recommandé au conseil syndical de demander au syndic de récupérer les sommes auprès du syndic PICHET.

8. Créditeurs divers (comptes 46)

Au 30 septembre 2025 le compte 46 a un solde créditeur de 220,31 €, identique à celui de l'exercice précédent. Il s'agit de reliquats des ventes précédentes qui pourront être versés au profit du syndicat des copropriétaires dès lors que les ventes seront anciennes, de plus de 5 ans.

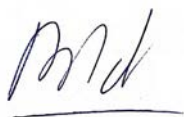
9. Comptes d'attente (comptes 47)

La réglementation impose la justification précise des comptes d'attente²³. Il est constaté que la plupart des justifications n'existent pas.

Le compte d'attente mentionne une somme de 730,64 € vis-à-vis d'un copropriétaire (M. GOBBA) qui a vendu ses lots en 2023. Il semble que cette somme ait déjà été remboursée au copropriétaire d'après le conseil syndical.

En créance figure la somme de 53 062,35 € correspondant à des comptes intermédiaires de reprise, de mouvements bancaires qui seront à solder avant la clôture des comptes.

Fait à Paris, le 22 décembre 2025



Benjamine ADROT

Contrôleuse ARC SERVICES

²³ Extrait de l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires : le compte 47 « Compte d'attente » doit être soldé à la fin de l'exercice ou à défaut justifié ligne à ligne.

ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES de l'ANNEXE

1.	Détails des dysfonctionnements comptables recensés lors du rapprochement des comptes 512, 450 et des relevés bancaires	2
2.	Mandat de prélèvement SEPA	4
3.	Approbation des comptes.....	4

1. Détails des dysfonctionnements comptables recensés lors du rapprochement des comptes 512, 450 et des relevés bancaires

La différence entre le compte 512 et les comptes bancaires s'explique par les raisons suivantes :

- Des montants de remise de chèques qui devraient donc abonder le compte bancaire du syndicat des copropriétaires figurent dans le compte 512 du grand livre mais pas dans les relevés bancaires pour 11 411,49 € dont le détail figure en annexe. Parmi ceux-ci certains sont enregistrés dans les comptes individuels et d'autres pas. A noter que sur les relevés bancaires de novembre 2025 figure un virement de l'organisme REGIE EMERY d'un montant de 11 515, 86 € en date du 24/11/2025 qui pourrait correspondre à la correction de cette anomalie avec 6 mois de retard ;

Liste des chèques figurant dans le compte 512 et pas dans les relevés bancaires

10/06/2025	Remise No 170 - 1 chèque pour un montant de 405.39	405,39
10/06/2025	Remise No 171 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
10/06/2025	Remise No 173 - 1 chèque pour un montant de 672.43	672,43
10/06/2025	Remise No 174 - 1 chèque pour un montant de 429.95	429,95
10/06/2025	Remise No 175 - 1 chèque pour un montant de 440.78	440,78
10/06/2025	Remise No 176 - 1 chèque pour un montant de 510.70	510,7
10/06/2025	Remise No 177 - 1 chèque pour un montant de 216.14	216,14
10/06/2025	Remise No 180 - 1 chèque pour un montant de 592.77	592,77
10/06/2025	Remise No 181 - 1 chèque pour un montant de 443.23	443,23
10/06/2025	Remise No 182 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
10/06/2025	Remise No 183 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
10/06/2025	Remise No 184 - 1 chèque pour un montant de 473.27	423,27
10/06/2025	Remise No 185 - 1 chèque pour un montant de 508.15	508,15
10/06/2025	Remise No 186 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
10/06/2025	Remise No 187 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
10/06/2025	Remise No 188 - 1 chèque pour un montant de 540.06	540,06
10/06/2025	Remise No 189 - 1 chèque pour un montant de 243.97	243,97
10/06/2025	Remise No 192 - 1 chèque pour un montant de 516.82	516,82
10/06/2025	Remise No 193 - 1 chèque pour un montant de 407.62	407,62
10/06/2025	Remise No 194 - 1 chèque pour un montant de 469.47	469,47
10/06/2025	Remise No 195 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
27/06/2025	Remise No 236 - 1 chèque pour un montant de 465.56	465,56
27/06/2025	Remise No 237 - 1 chèque pour un montant de 516.39	516,39
27/06/2025	Remise No 238 - 1 chèque pour un montant de 70.00	70
27/06/2025	Remise No 239 - 1 chèque pour un montant de 483.50	483,5
27/06/2025	Remise No 240 - 1 chèque pour un montant de 472.12	472,12
27/06/2025	Remise No 241 - 1 chèque pour un montant de 555.14	555,14
27/06/2025	Remise No 242 - 1 chèque pour un montant de 446.59	446,59
27/06/2025	Mise No 243 - 1 chèque pour un montant de 628.81	628,81
27/06/2025	Remise No 244 - 1 chèque pour un montant de 12.02	12,02
01/07/2025	Remise No 179 - 1 chèque FANGET pour un montant de 216.14	216,14
01/07/2025	Remise No 191 - 1 chèque pour un montant de 243.97	243,97
11/07/2025	Remise No 336 - 1 chèque pour un montant de 17.50	17,5
11/07/2025	Remise No 337 - 1Chèque 7236694 FAURE Armelle (FAURE1) - 200 €	200
11/07/2025	Remise No 339 - 1Chèque 7236696 FAURE Armelle (FAURE1) - 100.8 €	100,8
13/08/2025	Remise No 341 - 1Chèque 7236695 FAURE Armelle (FAURE1) - 158 €	158

- Des montants payés par les copropriétaires soit par prélèvements de banque SEPA soit par chèques ne figurent ni dans le compte 512 ni dans le compte bancaire. Ils ont été identifiés mais pas de manière exhaustive par les réclamations des copropriétaires à la suite de rappels d'impayés ;
- A l'inverse des montants de virement figurent au relevé bancaire et ne sont pas mentionnés dans le compte 512 en débit comme en crédit en milieu d'exercice pour 5 767,07 € notamment des honoraires prélevés par le syndic mais non enregistrés en compte 512 « banque » ;

Liste des montants des relevés bancaires en crédit et en débit non enregistrés dans le compte 512

		Débit	
07/05/2025	Honoraires Régie EMERY	2576	
12/08/2025	PRLV SEPA ELECTRICITE DE EDF	214,47	
12/08/2025	PRLV SEPA ELECTRICITE DE EDF	672,37	
12/08/2025	PRLV SEPA ELECTRICITE DE EDF	215,66	
12/08/2025	PRLV SEPA ELECTRICITE DE EDF	211,39	
12/08/2025	PRLV SEPA ELECTRICITE DE EDF	217,91	
12/08/2025	PRLV SEPA ELECTRICITE DE EDF	198,13	
21/08/2025	PRLV SEPA ORANGE SA	82,57	
21/08/2025	PRLV SEPA ORANGE SA	79,77	
			En crédit
17/09/2025	VIR BP AX'IMM GESTION	129,78	
19/09/2025	VIR ELECTRICITE DE FRANC	78,88	
17/07/2025	VIR REGIE CONSEIL REGT CONFRERES 18/07/2025	595,18	
14/07/2025	VIR REGIE CONSEIL Michonneau	497,3	
12/06/2025	VIR REGIE CONSEIL	1 003,25	

- Des montants payés par le syndic en double, corrigé dans le relevé général des dépenses à la demande du conseil syndical mais non remboursés par le destinataire.

2. Mandat de prélèvement SEPA



Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous un mandat de prélèvement européen nous permettant de procéder aux règlements de vos LOYERS ou CHARGES par prélèvement automatique sur votre compte.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter ce document : *lieu, date et signature* et de nous le retourner à l'adresse suivante :

REGIE EMERY
agence de VIENNE
31 rue Victor Hugo
38200 VIENNE

Mandat de prélèvement SEPA	
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la REGIE EMERY à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la REGIE EMERY. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles peuvent donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'ajustement et de rectification. Elles seront traitées en conformité avec la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement général sur la protection des données (UE 2016/679) du 27 avril 2016.	
Reference unique du mandat :	Identifiant créancier SEPA : FR39ZZ861805
Debitéur :	Créancier :
Votre Nom :	Nom : SARL REGIE EMERY
Votre Adresse :	Adresse : 31 rue Victor Hugo
Code postal :	Code postal : 38200
Ville :	Ville : VIENNE
Pays :	Pays : FRANCE
IBAN :	
BIC :	
Tiers débiteur :	Tiers créancier :
A :	Le :
Signature :	
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.	
Veillez compléter tous les champs du mandat.	
Contrat : 10027944340	

REGIE EMERY - SARL au capital de 12.000 euros - Siège social : 10 place Maréchal FOCH 69630 Chaponost - France.
RCS LYON B 398 912 766 - N° TVA intracommunautaire FR34398912766 - APE 6831Z - Site internet : www.regie-emery.fr.

3. Approbation des comptes

Le montant des charges nettes est de 85 620,93 €.

Les corrections à apporter au relevé des dépenses est le suivant :

Corrections de l'exercice	2024-2025
Total initial des charges :	84 509,84
correction EMERY	-2 576,00
correction EMERY	1 650,00
correction EMERY	-2 346,00
correction EMERY	2 750,00
correction EMERY	-2 346,00
correction EMERY	2 750,00
manque PACA ascenseur	1 323,26
intérêts livret A	710,94
manque trimestre sedicam	518,15
manque AC2P	1 244,18
Sous-total des corrections :	1 111,09
Nouveau total des charges :	85 620,93
<i>Budget appelé :</i>	144 997,78
<i>Écart budget / dépenses :</i>	59 376,85
	40,95%

Rappelons ici que l'assemblée générale doit « approuver les comptes » en fonction des documents qui se trouvent dans la convocation :

Extrait de l'article 14-3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 :

Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établies conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

Extrait de l'article 11 du décret 67-223 du 17 mars 1967 :

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I. - Pour la validité de la décision :

- 1. L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;*
- 2. Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;*

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

Extrait de l'article 8 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 :

Les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice font l'objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l'état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l'état des travaux de l'article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes nos 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

Les copropriétaires ont donc les cinq annexes comptables en leur possession pour « approuver les comptes », avec souvent en plus un relevé général des dépenses sachant que ce dernier document n'est ni réglementé ni obligatoire. La volonté du législateur puis du pouvoir exécutif qui a rédigé les décrets susvisés est donc bien de permettre une approbation de ce qui est détaillé dans les documents, à savoir les charges et les produits de l'exercice (la situation de trésorerie n'étant que la photographie des comptes financiers de l'annexe comptable n° 1).

Il est de plus rappelé que les annexes comptables sont des tableaux qui comprennent des colonnes intitulées on ne peut plus clairement « exercice clos réalisé à approuver » et « budget prévisionnel à voter ».

De surcroît, la réglementation définit ce que sont « les comptes » :

Extrait de l'article 2 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 :

Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles.

En conséquence, « approuver les comptes » signifie réglementairement approuver les charges et produits pour les opérations courantes d'une part et les charges et produits pour les travaux et opérations exceptionnels terminés d'autre part.

Cela étant défini, l'approbation des comptes n'est pas l'approbation d'un concept, mais l'approbation de montants dûment précisés. C'est le but des annexes comptables : l'annexe n° 3 rend compte des opérations courantes tandis que l'annexe n° 4 rend compte des opérations exceptionnelles (dont les travaux). L'annexe n° 2 synthétise toutes les opérations.

Avec ces documents, l'assemblée générale a donc les éléments nécessaires pour décider si elle approuve ou non les charges, mais séparément : les charges courantes d'une part et les charges exceptionnelles (incluant bien entendu les travaux) des opérations clôturées d'autre part.

La jurisprudence constante considérant que seul le procès-verbal faisant foi, il doit être inscrit les montants approuvés.

Un arrêt de la Cour de cassation²⁴ a défini les frais nécessaires pouvant être mis à la charge d'un copropriétaire. L'arrêt est très technique, mais il faut retenir que la Cour a une interprétation restrictive des frais nécessaires : sont ainsi notamment exclus du champ de l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965²⁵ les honoraires d'huissier pour la délivrance de l'assignation ou de la signification (faisant l'objet des dépens) et les honoraires d'avocat (indemnisés dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile).

En clair, seuls sont nécessaires les frais strictement liés à la procédure de recouvrement et ne relevant ni des frais irrépétibles ni des dépens. Nous allons définir ces termes.

1. Définition des frais irrépétibles

L'article 700 du Code de procédure civile ne les définit que comme ceux... n'étant pas compris dans les dépens. En fait, ces frais sont principalement les honoraires d'avocat, les frais de constat d'huissier, les frais d'expertise amiable (expert non désigné par un juge), les frais de déplacement et de démarches administratives (copies par exemple).

2. Définition des dépens

L'article 695 du Code de procédure civile les définit clairement :

1. *Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;*
2. *Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;*
3. *Les indemnités des témoins ;*
4. *La rémunération des techniciens ;*
5. *Les débours tarifés ;*
6. *Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;*
7. *La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie ;*
8. *Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;*
9. *Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;*
10. *Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;*
11. *La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code civil ;*
12. *Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.*

Ainsi, les honoraires d'avocat fixés librement avec son client ne relèvent pas des dépens. En revanche, les émoluments d'huissiers pour les actes de procédure (assignation, signification...) relèvent des dépens.

3. Fondement des décisions judiciaires

²⁴Cass., 3^{ème} Ch. civ. 23 janvier 2013, n° 11-28246.

²⁵ Extrait de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Le juge décide souverainement du montant des frais irrépétibles, des dépens et des dommages et intérêts, en prenant en compte, selon la loi, des considérations d'équité entre les parties. C'est pourquoi des débiteurs de bonne foi sont rarement condamnés à payer des sommes importantes et en fait jamais condamnés à payer des dommages et intérêts.

4. Recours contre une décision de justice

Nul ne pouvant se faire justice lui-même, il est exclu en droit de vouloir imputer à un débiteur ce qu'il n'a pas été condamné à payer en sus de sa dette ou d'imputer à un débiteur condamné le différentiel entre les frais d'avocat payés et ceux finalement remboursés au titre de l'article 700 par exemple.

Si un juge estime souverainement qu'un débiteur ne doit pas être condamné au titre de l'article 700, il s'agit d'une décision que seule une interjection en appel pourrait remettre en cause.

5. Synthèse

Les honoraires d'avocat doivent toujours figurer en charges communes générales. Il faut exiger que les factures soient justifiées (brève description des diligences de l'avocat).

Les frais d'huissier relatifs à l'assignation et à la signification doivent figurer en charges générales. Il faut exiger que le libellé comptable indique l'objet des frais.

Une partie – plus ou moins importante – de ces dépenses du syndicat sera compensée par les condamnations du copropriétaire débiteur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des dépens et des dommages et intérêts.

Les frais d'huissiers relatifs au commandement de payer et à la prise d'hypothèque doivent figurer dans les comptes individuels des débiteurs. Il faut cependant voir apparaître l'objet des frais dans le libellé comptable.